

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 517/2537

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

โจทก์

นายบุญเลิศ ประเสริฐศรี กับพวก

จำเลย

นายบุญเลิศ ประเสริฐศรี ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางบุญสม ประเสริฐศรี ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156, มาตรา 157

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดี อย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีไม่มีเหตุอันควรฎีกา ไม่อนุญาตให้ดำเนินการอย่างคนอนาถา ให้ยกคำร้องของจำเลย หากจำเลยประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาเสียภายใน 15 วัน

จำเลยเห็นว่า ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องของ จำเลยทั้งสองโดยไม่มีการไต่สวนคำร้องก่อน คดีของจำเลยทั้งสองไม่ต้องห้ามฎีกาแต่อย่างใด และฎีกาของจำเลยก็เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายประกอบกับจำเลยทั้งสองมีฐานะยากจนไม่สามารถหาเงินค่าธรรมเนียม มาวางศาลได้ ชั้นอุทธรณ์ จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ ดำเนินคดีอย่างคนอนาถามาแล้ว โปรดอนุญาตให้จำเลยทั้งสองฎีกาอย่างคนอนาถา หรือมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของจำเลยทั้งสองก่อน โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 283,335.33 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 16 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2533 จนถึงวันที่ 7

พฤศจิกายน 2533 อัตราร้อยละ 16.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2533 จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2533 อัตราร้อยละ 17 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2533 จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2533 อัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2533 จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2534 และอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องไม่เกิน 52,948.89 บาท โดยให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบในต้นเงิน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราและระยะเวลาคิดดอกเบี้ยเช่นเดียวกับจำเลยที่ 1 หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระให้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จำนองไว้ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์ หากไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาด ชำระหนี้โจทก์จนครบ ค่าขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 91,86)

จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 89)

ชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยทั้งสองดำเนินคดีอย่างคนอนาถา (อันดับ 42,61)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์ เมื่อไม่ปรากฏต่อศาลเป็นอย่างอื่นจึงต้องถือว่าจำเลยทั้งสองยังเป็นคนยากจนอยู่ คดีมีเหตุผลอันสมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยทั้งสองฎีกาอย่างคนอนาถาได้

ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาฎีกาของจำเลยทั้งสองต่อไปจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจึงให้คืนค่าธรรมเนียม 200 บาท ให้จำเลยทั้งสอง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์ เมื่อไม่ปรากฏต่อศาลเป็นอย่างอื่นจึงต้องถือว่าจำเลยทั้งสองยังเป็นคนยากจนอยู่ คดีมีเหตุผลอันสมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยทั้งสองฎีกาอย่างคนอนาถาได้ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาฎีกาของจำเลยทั้งสองต่อไปจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจึงให้คืนค่าธรรมเนียม 200 บาท ให้จำเลยทั้งสอง

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>